

1501243-32.2020.8.26.0024
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Edson José de Araujo Junior
Comarca: Andradina
Foro: Foro de Andradina
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 28/04/2022
... propósito, recentes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Acusados detidos na posse de entorpecentes - Destinação mercantilista do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Andradina
Foro de Andradina
2ª Vara
Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501243-32.2020.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501243-32.2020.8.26.0024
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2183557/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, 12660721 - DEL.SEC.ANDRADINA, 769/20/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2183557 - DEL.POL.MURUTINGA DO SUL, 769/20/100 - DEL.POL.MURUTINGA DO SUL
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KLEYVERSON AMORIM SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

VISTOS.

KLEYVERSON AMORIM SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 16 horas e 30 minutos, na residência localizada na Rua Gisela Gersominda Uceda, nº 67, no município de Murutinga do Sul, nesta comarca de Andradina, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido,

consistente em uma espingarda cartucheira, marca CBC, calibre 36, numeração 352993, modelo 651, municiada com 03 (três) cartuchos íntegros, e 02 (dois) cartuchos deflagrados, além de 24(vinte e quatro) cartuchos íntegros e 01 (um) cartucho deflagrado, calibre 36, marca CBC, 02 (dois) cartuchos deflagrados, calibre 32, marca Rockt, e 01 (um) projétil de chumbo, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 105/106).

O acusado foi devidamente citado (fls. 184).

Resposta escrita às fls. 134/138.

Durante a instrução foram testemunhas e réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas no termo de audiência (fls. 230/232), requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria pugnou pelo reconhecimento da reincidência.

A Defesa técnica, por sua vez, em alegações finais orais, pugnou pela absolvição por ausência de provas. No caso de considerar que as munições estavam na residência do acusado, pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva ficou devidamente provada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/08), laudo de exame pericial (fls. 84/87), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, é certa. Vejamos:

O acusado interrogado em juízo negou os fatos que lhe são imputados. Disse ainda que não autorizou os policiais entrar na sua residência, mas não acharam nada na sua residência.

Entretanto, a versão do acusado foi infirmada pelas demais provas colhidas.

O Policial militar Marcelo relatou em juízo que recebeu a informação de que em determinado local haveria uma plantação de maconha. Durante a diligência receberam a informação de que o acusado tinha arma de fogo e frequentemente efetuava disparos. Foram até a residência do acusado que inicialmente negou os fatos, mas posteriormente admitiu a posse. Apreenderam duas armas de fogo, munições e apetrechos para recarregar munições.

Em linhas gerais essas foram as declarações do policial militar Adão Marques Rezende da Silva, quando ouvido na fase inquisitiva (fls. 10). Em juízo, foi dispensada a oitiva da testemunha.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório

dos autos".(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 - Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TJSP -Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: o ilustre Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.)

Os depoimentos são perfeitamente válidos e não há qualquer razão aparente ou concreta para que venham incriminar injustamente o réu.

No mais, saliente-se que o laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida era eficaz para realização de disparo.

Por fim, cumpre assentar que o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/06 é de perigo abstrato, bastando a realização de qualquer um tipos nucleares para que se consuma.

A propósito, recentes julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas- Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Acusados detidos na posse de entorpecentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Não há que se falar em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas - Atipicidade da conduta do artigo 12 da Lei de Armas - Descabimento - Crime de perigo abstrato - Ofensividade presumida - Precedentes - Condenação de rigor - Dosimetria penal - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A fixação da pena deve se pautar por critérios de proporcionalidade - Revendo posicionamento anterior, entendo que o Artigo 28 da Lei 11.343/06, embora não tenha deixado de ser crime, não se afigura apto a gerar tanto reincidência quanto maus antecedentes, na medida em que viola o princípio da proporcionalidade - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500152-14.2021.8.26.0559; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

"Recurso em Sentido Estrito - Denúncia rejeitada - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Art. 12, da Lei nº 10.826/03 - R. decisão que rejeitou a denúncia. Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão e o recebimento da denúncia. Reconhecimento da atipicidade da conduta - Impossibilidade - Trata-se de crime de perigo presumido, em que basta, para sua realização, o agente portar a munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar - A simples realização

de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. Recurso Ministerial provido, para receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1505887-49.2019.8.26.0510; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021).

Diante do quadro ora alinhado, restou bem provado o fato criminoso, e, portanto, a condenação é medida de rigor

Resta, pois, APLICAR A PENA.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao art. 59 e seguintes do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime são negativas. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a expressiva quantidade de munições e artefatos mantidos na residência, inclusive parte enterrada no quintal, denota possível dedicação a atividade criminosa. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo em 1 ano de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase observo agravantes da reincidência (cf. fls. 214). Não observo atenuantes. Assim, fixo a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não observo causas aumento ou diminuição de pena.

Em razão da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena de detenção (não comporta regime fechado) em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Neste sentido:

"REGIME PRISIONAL - Determinação inicial - Aberto - Inadmissibilidade - Ré reincidente - Início do cumprimento da pena no regime imediatamente mais rigoroso do que aquele previsto para réu primário - Inteligência do artigo 33 e §§ do Código Penal - Fixação do regime semi-aberto (artigo 33, caput, e § 2º, c, do Código Penal) - Recurso provido" (TJSP - Apelação Criminal n.º 266.275-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 30.12.98 - V.U.).

O réu é reincidente em crime doloso, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.

Deixo de efetuar o determinado pelo art. 387, §2º, do CPP, porque no momento não possuo os dados necessários e ainda há respeitável corrente doutrinária que defende ser matéria atinente a execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e, por consequência, CONDENO o réu KLEYVERSON AMORIM SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

P.I.C.

Andradina, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA